

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3076/2533

นาย มั่น เฟรด เบคมานน์
นาย แม็ค เฮคเคนดอร์น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 659 วรรคแรก, มาตรา 672

จำเลยรับฝากเงินจากโจทก์ จำเลยผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แม้ว่าการรับฝากเงินรายนี้จะไม่มีบำเหน็จค่าฝาก และจำเลยจะได้ใช้ความระมัดระวัง สงวนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤตินักิจการของจำเลยก็ตาม เมื่อ ปรากฏว่าเงินซึ่งฝากนั้นสูญหายเพราะถูกคนร้ายลักไปแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลย ไม่อาจป้องกันได้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบเงินจำนวนที่จำเลยรับฝากไว้แก่โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672.

จำเลยรับฝากเงินจากโจทก์ จำเลยผู้รับฝากจะเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ แม้ว่าการรับฝากเงินรายนี้จะไม่มีบำเหน็จค่าฝาก และจำเลยจะได้ใช้ความระมัดระวัง สงวนทรัพย์สินซึ่งฝากนั้นเหมือนเช่นเคยประพฤตินักิจการของจำเลยก็ตาม เมื่อ ปรากฏว่าเงินซึ่งฝากนั้นสูญหายเพราะถูกคนร้ายลักไปแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งจำเลย ไม่อาจป้องกันได้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบเงินจำนวนที่จำเลยรับฝากไว้แก่โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672.

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>